



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. SUBVENCIONES

C.1. Bases Reguladoras

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, UNIVERSIDADES, EMPLEO Y COMERCIO

ORDEN IEM/749/2026, de 5 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas para la realización de acciones de prevención de riesgos laborales, conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

El artículo 149.1.7ª de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por parte de las Comunidades Autónomas.

Por su parte, la vigente redacción del artículo 76.1º del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Ley orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León expresa que corresponde a la Comunidad de Castilla y León, en los términos que establezcan las leyes y las normas reglamentarias que en el desarrollo de su legislación dicte el Estado, la función ejecutiva en materia laboral. Entre las materias comprendidas en la legislación laboral cuya ejecución corresponde a la Comunidad de Castilla y León, se encuentra la prevención de riesgos laborales y la promoción de la salud y seguridad laboral.

La disposición adicional quinta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, instituye la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, FSP, y prevé la existencia de los correspondientes órganos en las comunidades autónomas, con la finalidad de promoción de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas, a través de la gestión y el fomento de acciones de información, asistencia técnica, formación e impulso del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos.

Esta función promocional se concreta a través de la convocatoria de subvenciones cuya finalidad es impulsar la realización de las actuaciones anteriormente señaladas, orientadas a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha aprobado la Orden TES/237/2026, de 10 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito de la prevención de riesgos laborales conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

El artículo 1 de dicha Orden permite a las Comunidades Autónomas establecer su normativa propia para la gestión y concesión de las correspondientes subvenciones, en función de sus requerimientos de gestión, las especialidades derivadas de su organización

administrativa y la normativa de aplicación en su ámbito de gestión, con la única salvedad de mantener determinados artículos comunes.

Para este caso, la financiación de las acciones gestionadas por las comunidades autónomas se efectuará por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, mediante transferencias a los órganos competentes de aquellas. Estas transferencias tendrán carácter finalista y los créditos recibidos se regirán por lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

La finalidad de estas subvenciones es acorde con los objetivos del VII Acuerdo de Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León, 2025-2028, firmado en el ámbito del Diálogo Social. Además, esta línea está recogida en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo (actual Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio) para el periodo 2023-2025, aprobado por la Orden de 4 de mayo de 2023, y prorrogado para 2026 por Orden de 17 de diciembre de 2025.

En Castilla y León, las convocatorias realizadas para 2024 y 2025 se realizaron conforme a las bases reguladoras de la Orden TES/864/2023, de 21 de julio, derogada expresamente por la Orden TES/237/2026. Con estas nuevas bases y con la experiencia adquirida se aconseja establecer unas bases propias.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece, en su artículo 9.2 que, con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos establecidos en esta ley.

Asimismo, la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, establece en su artículo 6 que las bases reguladoras, con el carácter de disposiciones generales, deben desarrollar el régimen jurídico de cada subvención, con el contenido mínimo establecido en las normas básicas y en el propio artículo 6.

En su virtud y de conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y del artículo 7.1 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.

DISPONGO

Artículo Único. Aprobación de las bases reguladoras.

Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas para la realización de acciones de prevención de riesgos laborales, conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que se incorporan como Anexo a la presente disposición.

Disposición Final. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 5 de agosto de 2026.

*El Consejero de Industria,
Universidades, Empleo y Comercio,*
Fdo.: JUAN CARLOS SUÁREZ-QUIÑONES FERNÁNDEZ

ANEXO

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, CONFORME A LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

Base 1ª.– Objeto y finalidad.

1. El objeto de esta orden es establecer las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en el ámbito de Castilla y León.

2. Estas subvenciones se articularán de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como con los principios de eficacia y eficiencia de su gestión.

3. La finalidad de estas subvenciones es la promoción de la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas.

4. Corresponde la gestión de esta línea de subvenciones a la Comunidad de Castilla y León, con la financiación efectuada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social mediante transferencias de carácter finalista.

Base 2ª.– Régimen jurídico.

Estas subvenciones, además de por lo dispuesto en la presente orden y demás normativa de general y pertinente aplicación, se registrarán por:

- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
- La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.
- La Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.
- La Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- El Acuerdo 82/2020, de 12 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban directrices vinculantes para el impulso de la responsabilidad social en el gasto público de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León.

- La Orden TES/237/2026, de 10 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito de la prevención de riesgos laborales conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Base 3ª.– Entidades beneficiarias y requisitos.

1. Podrán ser beneficiarias las siguientes entidades:

- a) Las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, de acuerdo con lo referido en el artículo 12 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- b) Las organizaciones empresariales y sindicales representativas en su ámbito sectorial correspondiente.
- c) Las fundaciones u otras entidades constituidas por las organizaciones indicadas en los dos apartados anteriores, para la consecución de cualquiera de sus fines.
- d) Las agrupaciones para la realización de acciones que se ejecuten en sus ámbitos, constituidas por organizaciones sindicales o empresariales previstas en los apartados anteriores que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención.

2. Las entidades y organizaciones deberán tener sede en Castilla y León, estar legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente y tener un ámbito de representatividad funcional y territorial acorde con las acciones a realizar.

3. Los miembros asociados de la entidad beneficiaria que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta de ella, tendrán también la misma condición de beneficiarios.

4. En el caso de que operen como beneficiarias las agrupaciones previstas en la letra d del apartado 1, deberá hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la misma consideración de beneficiarios.

Asimismo, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. La agrupación no podrá disolverse hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Cada una de las entidades miembros de la agrupación deberá haber suscrito, por escrito y antes de la presentación de la solicitud, un acuerdo interno de agrupación que regule su funcionamiento, cuyo contenido mínimo se concretará en las respectivas convocatorias.

Todas las entidades que constituyan la agrupación tendrán la condición de beneficiarias de la ayuda y serán solidariamente responsables, en relación con el conjunto

de actividades que desarrolle la agrupación, incluyendo la obligación de justificar, el deber de reintegro y las responsabilidades por infracciones, de acuerdo con lo establecido en los artículos 40.2 y 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

5. No podrán obtener la condición de beneficiarias de las subvenciones ni, por tanto, participar como miembros asociados o como miembros de una agrupación, las entidades y organizaciones en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

6. Las entidades beneficiarias, así como sus miembros asociados participantes, en caso de su participación, y todos los miembros de la agrupación, deberán hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como no mantener deudas o sanciones de naturaleza tributaria en período ejecutivo con la hacienda de la Comunidad de Castilla y León, salvo que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución estuviese suspendida.

Base 4ª.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Son obligaciones de las entidades beneficiarias, así como de sus miembros asociados participantes y de todos los miembros de la agrupación:

- a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
- b) Acreditar, en los plazos establecidos, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinaron la concesión o disfrute de la subvención.
- c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de seguimiento y control competentes, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores y en concreto, al Consejo de Cuentas de Castilla y León y la Intervención General de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
- d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, y la aplicación dada a los anteriores. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
- e) Acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y de que no tiene deudas o sanciones de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León salvo que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución estuviese suspendida, previamente a la propuesta de resolución y antes de producirse la propuesta de pago.

El órgano instructor obtendrá directamente esas acreditaciones en cada momento del procedimiento si la entidad, en su solicitud, así lo autoriza, en el caso de

obligaciones tributarias, o expresa que no se opone, en el caso de obligaciones con la Seguridad Social.

- f) Conservar y proporcionar al órgano de seguimiento, cuando este lo solicite, todos los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
- g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación aplicable a la entidad beneficiaria en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
- h) Adoptar las medidas de difusión para dar publicidad del carácter público de la financiación del objeto subvencionado, conforme a lo previsto en estas bases y en la correspondiente convocatoria.
- i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en las presentes bases.
- j) Cumplir con las obligaciones establecidas en el apartado vigesimoprimer 2 del Acuerdo 82/2020, de 12 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban directrices vinculantes para el impulso de la responsabilidad social en el gasto público de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León.
- k) Cualesquiera otras obligaciones que se establezcan en las resoluciones de concesión de las ayudas o de cualquier normativa de obligado cumplimiento.

Base 5ª.– Publicidad de la subvención por parte del beneficiario.

1. Para dar la adecuada publicidad, en cualquier soporte, al carácter público de la financiación de la actividad o del proyecto subvencionado, el beneficiario deberá incluir de forma visible los símbolos y logotipos de la Junta de Castilla y León.

2. El logotipo de la Junta de Castilla y León se ajustará a lo previsto en el Decreto 119/2003, de 16 de octubre, por el que se aprueba la identidad corporativa de la Junta de Castilla y León, en el Acuerdo 27/2020, de 4 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se establecen las directrices sobre difusión de la identidad corporativa de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y la Instrucción 1/2020, de la Dirección de Comunicación, para el cumplimiento del mismo.

Base 6ª.– Acciones subvencionables, destinatarios y ámbito geográfico.

1. Las convocatorias podrán prever acciones de cinco tipos:

- a) Acciones de información: serán aquellas que persigan la difusión de los principios de acción preventiva de los riesgos laborales o de las normas concretas de aplicación de tales principios.
- b) Acciones de asistencia técnica: serán aquellas que estén dirigidas al estudio y resolución de problemas, derivados de la aplicación práctica y material de las actuaciones preventivas.

- c) Acciones de formación: consistirán en el diseño de los métodos y de los contenidos de programas que pudieran ser impartidos en sectores y subsectores de la actividad productiva, en especial en aquellos cuya estructura esté constituida fundamentalmente por pequeñas empresas.
- d) Acciones de promoción del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales: serán aquellas que fomenten el conocimiento y la aplicación por empresarios y personas trabajadoras por cuenta ajena y propia de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales en especial a través de mecanismos e instrumentos desarrollados en los ámbitos sectoriales y territoriales de la actividad productiva.
- e) Acciones no previstas en las anteriores que hayan sido aprobadas en el plan estratégico de subvenciones del órgano convocante que, formando parte de estrategias o planes en materia de prevención de riesgos laborales, sean acordes con la finalidad establecida en estas bases.

2. Las líneas prioritarias de actuación a desarrollar, conforme a lo establecido en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, son las recogidas dentro de los Objetivos estratégicos en la misma, y que se reflejan a continuación:

- a) Mejorar la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales priorizando reducir los daños en la salud de las personas trabajadoras.
- b) Gestionar los cambios derivados de las nuevas formas de organización del trabajo, los cambios demográfico y climático desde la óptica preventiva, priorizando anticiparse y gestionar los riesgos nuevos y emergentes.
- c) Mejorar la gestión de la seguridad y salud en las pymes, priorizando integrar la prevención de riesgos laborales en las pequeñas empresas, a través de herramientas que faciliten el desarrollo de la gestión preventiva y promoviendo una mayor implicación de recursos propios.
- d) Reforzar la protección de las personas trabajadoras en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad.
- e) Introducir la perspectiva de género en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo.
- f) Fortalecer el sistema nacional de seguridad y salud para afrontar con éxito futuras crisis, a través de la mejora de la capacitación y formación en prevención de riesgos laborales, con especial atención a los recursos preventivos.
- g) Mejorar la protección de la seguridad y salud de las personas trabajadoras autónomas.

3. Los recursos disponibles no podrán destinarse a financiar la realización de acciones dirigidas al cumplimiento material de las obligaciones preventivas empresariales, previstas en los artículos 18 y 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, o en cualesquiera otras previstas en la normativa de prevención de riesgos laborales.

4. Conforme a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, serán destinatarias de las acciones las personas trabajadoras por cuenta ajena y propia y las empresas, especialmente las pequeñas empresas, entendiéndose como tales aquellas cuyo volumen de plantilla sea menor de cincuenta personas trabajadoras.

5. No serán objeto de financiación las acciones cuyos destinatarios exclusivos sean las personas físicas o jurídicas que presten sus servicios o estén asociadas, federadas o confederadas a las entidades beneficiarias.

6. La entidad solicitante recogerá en un proyecto la identificación, descripción y presupuesto de la actividad o conjunto de actividades con las que se pretende ejecutar la acción a subvencionar. El contenido mínimo de dicho proyecto se definirá en la convocatoria.

7. El ámbito geográfico de las acciones y de su destino será el territorio de la Comunidad de Castilla y León.

Base 7ª.- Gastos subvencionables y cuantía.

1. Se consideran gastos subvencionables aquellos que, de manera indubitada, se deriven de la realización de las actividades descritas en el proyecto para el que se conceda la subvención, y que se realicen dentro del período subvencionable. Deberán ser identificables, controlables y ajustados a los precios de mercado y en todo caso, se registrarán por lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación.

3. El proyecto para el que se solicite la subvención deberá contener un presupuesto de gastos, claramente diferenciados conforme a los conceptos que se relacionan en los apartados siguientes.

4. Serán susceptibles de financiación los siguientes gastos:

- a) Los costes salariales y de Seguridad Social del personal interno que realiza la acción.
- b) Los gastos de amortización (en caso de ser propios) o de arrendamiento, de los equipos informáticos y medios técnicos directamente empleados en el desarrollo de la acción, que comprende ordenadores, impresoras o escáneres, entre otros.
- c) Los gastos de adquisición de los materiales de apoyo relacionados directamente con la ejecución del proyecto.
- d) Los gastos directamente relacionados con la ejecución de la acción.
- e) La subcontratación.

5. Además de los anteriores, podrán ser subvencionables:

- a) Los gastos de desplazamiento derivados del seguimiento del proyecto.
- b) Los gastos derivados de los costes indirectos.

- c) Los gastos de amortización de material inventariable que haya sido adquirido con anterioridad al inicio del proyecto, siempre y cuando se haya reflejado en el presupuesto aprobado.
- d) Aquellos que estén incluidos en el presupuesto original de la actividad o en la modificación aprobada, y estén abonados antes de la presentación de la memoria técnica y económica de ejecución, siempre que se encuentren dentro del cronograma establecido en cada convocatoria.
- e) El gasto derivado del informe de auditor de cuentas, exigible en la justificación cuando el importe del proyecto a realizar supere los 90.000 euros, podrá tener la condición de gasto financiable hasta el límite del 5% de la subvención concedida.

6. En la definición de los gastos se estará a lo siguiente:

- a) Se considera personal interno aquel que tiene relación laboral con la entidad beneficiaria, el miembro asociado de esta que participa en la acción o la entidad miembro de la agrupación.
- b) No se considerarán como gastos imputables al desarrollo de la acción los derivados de contratos de trabajo de duración determinada cuyo objeto no esté relacionado con la ejecución del proyecto.
- c) Si los equipos informáticos y medios técnicos son propios, el porcentaje de amortización admisible será el establecido en las tablas de amortización fiscal recogidas en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
- d) No se aceptarán gastos de alquiler de equipos informáticos y medios técnicos externos que, bien de forma separada o bien de forma agrupada, representen un coste superior al que resultaría si el equipo o el medio fuera adquirido en propiedad.
- e) Como materiales de apoyo tienen cabida: material de escritura, soportes físicos digitales, bibliografía, bases de datos informatizadas y cualquier otra documentación cuya necesidad se acredite.
- f) El gasto en bibliografía no podrá suponer más del 1% de la subvención concedida.
- g) No se considerarán como gastos imputables la suscripción de revistas y de boletines oficiales.
- h) En los gastos directamente relacionados con la ejecución tienen cabida el alquiler de salas, el alquiler de medios audiovisuales y de equipos informáticos y otros relacionados con la celebración de eventos, incluyendo el catering. El importe máximo para gastos de catering será de 20 euros por asistente y día.
- i) No se considerarán como gastos imputables los detalles o elementos de regalo, ni siquiera a ponentes, galardonados o asistentes.
- j) Para la definición de los gastos de desplazamientos, manutención y alojamiento se atenderá como referencia a lo previsto en el Decreto 252/1993, de 21 de octubre, de la Junta de Castilla y León sobre indemnizaciones por razón del

servicio del personal autónomo de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y sus importes máximos subvencionables son:

- Uso de automóvil particular: 0,23 euros por kilómetro.
- Uso de motocicleta particular: 0,094 euros por kilómetro
- Alojamiento: 65,97 euros por día.
- Manutención: 18,70 euros en concepto de media dieta.

- k) Se entienden por costes indirectos a aquellos propios del funcionamiento de la entidad beneficiaria que se emplean en la ejecución del proyecto. Su límite será el 10% del total de costes salariales y de Seguridad Social del personal interno que realiza la acción.
- l) Para todos los conceptos, en caso de dedicación parcial al proyecto, será imputable como gasto subvencionable únicamente la parte proporcional correspondiente al tiempo de dedicación.

7. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público para el contrato menor, la entidad beneficiaria deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.

Las ofertas se aportarán como parte de la memoria económica justificativa y la elección entre ellas ofertas se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse la elección, expresamente en esa memoria, cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

8. La cuantía de cada subvención será del 100% de la financiación solicitada para la ejecución del proyecto.

Base 8ª.- Subcontratación.

1. La realización de la acción subvencionada es obligación personal de la entidad beneficiaria, sin otras excepciones que las establecidas en estas bases reguladoras, dentro de los límites y con los requisitos previstos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. La entidad beneficiaria podrá concertar con terceros la ejecución de la actividad subvencionada hasta un límite del cincuenta por ciento del importe de la actividad subvencionada, sumando los precios de todos los subcontratos. La subcontratación se deberá formalizar mediante un contrato escrito con el contratista seleccionado.

3. En ningún caso serán objeto de subcontratación y financiación las siguientes actividades, con independencia de la denominación que se les dé en el contrato:

- Planificación, organización, dirección, coordinación y supervisión de la acción, entendidas éstas referidas, exclusivamente, a la función directiva de dicha acción,

de manera que la limitación no comprende, en su caso, la dirección científica del proyecto por el subcontratista.

- Evaluación del programa o de los contenidos.
- Auditorías, a excepción del informe auditor previsto para la justificación.
- Selección del personal del beneficiario y del subcontratista.
- Formación del personal del beneficiario y del subcontratista.

4. No podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste del proyecto objeto de la subvención, no aporten valor añadido al contenido de aquel.

Tampoco podrá subcontratarse la ejecución parcial de las actividades subvencionadas con personas o entidades que se encuentren incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria de las subvenciones, establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como aquellas en las que concurra alguna de las causas previstas en los párrafos b), c), d) y e) del artículo 29.7 del mismo texto legal, y en el artículo 68.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

5. La entidad que pretenda concertar con terceros la ejecución del proyecto deberá justificar en su solicitud la necesidad de acudir a la subcontratación para desarrollar determinadas fases del proyecto.

6. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante la entidad beneficiaria, la cual asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad objeto de la subvención.

7. Quedan prohibidas subcontrataciones sucesivas.

Base 9ª.– Compatibilidad.

1. Las subvenciones concedidas al amparo de estas bases serán compatibles con otras subvenciones, ingresos o recursos procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, pero en ningún caso podrán ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ingresos o recursos, que tengan por objeto el mismo proyecto, superen el coste total de la actividad objeto de la ayuda.

2. La percepción de estas otras ayudas deberá ponerse en conocimiento del órgano concedente en el momento en que se produzca, ya sea antes o durante la ejecución del proyecto, aportando la correspondiente resolución de concesión.

Base 10ª.– Anticipo.

Conforme a lo establecido en el artículo 37.2.b de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, se podrá otorgar un pago anticipado del 50% de la subvención a conceder, en un único libramiento, a solicitud del beneficiario y sin necesidad de constituir garantía alguna. Esta cantidad tendrá el carácter de pago a justificar.

Base 11ª.– Procedimiento de concesión.

La concesión de las subvenciones previstas en estas bases se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, en virtud de lo establecido en artículo 22.1 de la 38/2003, de 17 de noviembre, y conforme a lo previsto en los artículos 15 a 28 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre.

Base 12ª.– Convocatoria.

1. La convocatoria se aprobará por orden de la persona titular de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, y se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), de acuerdo con lo establecido en el apartado 8 del artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Un extracto de aquella se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Así mismo, el texto completo de la orden de convocatoria será publicado en el Portal Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León, con dirección www.trabajoyprevencion.jcyl.es, así como en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León <https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es>

2. La convocatoria establecerá las condiciones para el desarrollo y ejecución para cada uno de los tipos de acciones que en ella se prevean.

3. La convocatoria podrá destinar cuantías separadas a:

- I. Acciones de ámbito sectorial: las destinadas a un único sector económico, definido por su CNAE a dos dígitos.
- II. Acciones de ámbito intersectorial: las realizadas para varios sectores económicos.

La cuantía destinada a acciones de ámbito sectorial será de hasta el 50% del importe total de la convocatoria. No obstante, si una vez atendidas todas las solicitudes de uno de esos grupos, existiera saldo en la concesión, éste podrá destinarse a ampliar el importe disponible para el otro grupo.

4. La convocatoria definirá la cuantía máxima que con cargo a la misma podrá recibir cada entidad beneficiaria, incluyendo a sus asociados comprometidos en la ejecución de las actividades. Esta cuantía será acorde con el importe total de la convocatoria.

5. La convocatoria incluirá la implementación de un conjunto de indicadores para cada una de las acciones financiadas, que permitan evaluar de manera objetiva y cuantificable los resultados obtenidos en la realización de estas, tanto de su contenido técnico, como de su eficacia, eficiencia y economía. Los resultados de estos indicadores deberán permitir determinar si la financiación de las acciones ha tenido alguna incidencia en la promoción de la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas, tanto a nivel territorial como sectorial.

El conjunto de indicadores de cada convocatoria deberá permitir conocer, entre otros, el número de usuarios que han recibido cada acción subvencionada, su grado de satisfacción con el resultado de la acción, o la originalidad de ésta sobre acciones anteriores.

Base 13ª.– Forma y plazo de presentación de las solicitudes.

1. Se presentará una única solicitud por proyecto. Cada entidad interesada podrá presentar tantas solicitudes como proyectos desee desarrollar con cargo a la convocatoria.

2. La solicitud se formalizará conforme al modelo normalizado que se encuentra disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León <https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es>.

3. Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente de forma electrónica e irán acompañadas de la correspondiente documentación, que se digitalizará y aportará como archivos anexos a la solicitud, utilizando la sede electrónica de la Administración de Castilla y León <https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es>, en base a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en adelante, LPAC, en la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública y en el Decreto 7/2013, de 14 de febrero, de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

4. Respecto a la aportación de documentación, habrá de tenerse en cuenta la regulación contenida el artículo 28 de la Ley 39/2015, LPAC.

5. La entidad solicitante podrá autorizar a otra persona o entidad que lo represente, para la firma electrónica de la solicitud, según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, LPAC.

6. Cuando la solicitud no reúna los requisitos exigidos o no se acompañe la documentación exigible, se requerirá a la entidad solicitante, de conformidad con el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, LPAC, para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe la documentación correspondiente de forma electrónica, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución del órgano competente.

7. En aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, al formular solicitudes en las que el interesado declare datos personales que obren en poder de las Administraciones Públicas, el órgano destinatario de la solicitud, en este caso la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, podrá efectuar en el ejercicio de sus competencias las verificaciones necesarias para comprobar la exactitud de los datos.

8. El plazo de presentación de solicitudes será el que se disponga en la correspondiente convocatoria.

Base 14ª.– Régimen de notificaciones y comunicaciones.

1. Las notificaciones y comunicaciones se practicarán de manera electrónica, de forma que todas las que se realicen a lo largo de la tramitación del procedimiento, incluidas la consulta de éste y el requerimiento o aportación de documentación, se llevarán a cabo de manera telemática, de conformidad con la Ley 39/2015, LPAC, y con la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública.

2. Las notificaciones se practicarán electrónicamente a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas de la Junta de Castilla y León (alta y suscripción al procedimiento en <https://www.ae.jcyl.es/notifica/#/>).

Si en el momento de practicar una notificación, la persona designada para recibir la misma no estuviera suscrita a dicho sistema en el presente procedimiento, será dada de alta de oficio por esta Administración.

Conforme al artículo 43 de la Ley 39/2015, LPAC, las notificaciones llevadas a cabo por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido y se entenderán rechazadas cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

3. Todas las comunicaciones que se dirijan a los órganos competentes de la Administración de la Comunidad de Castilla y León por los solicitantes se llevarán a cabo por medios electrónicos a través de la sede electrónica <http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es>.

Base 15ª.– Instrucción del procedimiento y criterios de valoración.

1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, la cual podrá obtener, o en su caso solicitar, toda la información complementaria que considere oportuna para la realización de sus funciones.

2. La evaluación de cada solicitud se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el solicitante en la fase de admisión de solicitudes. Por tratarse de procedimientos de concesión en concurrencia competitiva y como tales, iniciados de oficio, no se admitirán las mejoras voluntarias de la solicitud.

No obstante, el órgano instructor podrá requerir aclaraciones sobre aspectos de la solicitud que no supongan reformulación ni mejora de esta.

3. La evaluación de las solicitudes será realizada por una Comisión de Valoración formada por tres miembros nombrados por resolución del titular de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, elegidos entre el personal de ese órgano directivo, uno de los cuales actuará como presidente y otro como secretario. Se podrán nombrar suplentes de la misma forma que los miembros titulares.

En lo no previsto expresamente en estas bases, el funcionamiento de la Comisión de Valoración se regirá por lo dispuesto en la Sección Tercera, del Capítulo II, del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en el Capítulo IV del Título V de la Ley 3/2001, de 3 de julio.

4. La Comisión de Valoración tendrá atribuida la emisión del informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada, según lo establecido en los artículos 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 21.1 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.

5. Las normas y criterios de valoración para la evaluación de las solicitudes son los siguientes:

- a) La puntuación total de la evaluación estará normalizada en el rango entre 0 y 100 puntos.
- b) En caso de empate entre solicitudes prevalecerá la que obtenga más puntos en el criterio I. De proseguir el empate, prevalecerá la que haya obtenido más puntos en el criterio II y si aún prosigue, se atenderá al índice de prioridad (IP) del sector al que va dirigido, según la fórmula recogida en el artículo 14 de la Orden TES/237/2026, de 10 de marzo.

Conforme a lo recogido en el punto 3 del apartado 20 del Acuerdo 82/2020, en caso de mantenerse el empate, se atenderá sucesivamente, hasta deshacerlo, por el siguiente orden: mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, mayor porcentaje de mujeres empleadas en puestos directivos y mayor porcentaje de trabajadores con contrato de duración indefinida.

- c) La valoración de las solicitudes presentadas se efectuará de manera cualitativa con arreglo a los criterios que se indican a continuación:
 - I. Planteamiento general y diseño de la acción, con un peso de 0 a 65 puntos. Se evaluará cada uno de los siguientes apartados, valorándose según se indica para cada uno:
 - I.a) La adecuación a los objetivos y líneas de actuación previstos en la correspondiente convocatoria: de 0 a 10 puntos.
 - I.b) El planteamiento global: de 0 a 10 puntos.
 - I.c) La metodología de su desarrollo: de 0 a 10 puntos.
 - I.d) La coherencia del proyecto con los objetivos y resultados esperados: de 0 a 10 puntos.
 - I.e) La originalidad e innovación: de 0 a 10 puntos.
 - I.f) La adecuación de la acción a colectivos prioritarios: de 0 a 5 puntos.
 - I.g) La incorporación de la perspectiva de género e integración del principio de igualdad en la programación y el desarrollo de las actividades: de 0 a 5 puntos.
 - I.h) El impacto poblacional del proyecto: de 0 a 5 puntos.
 - II. Entidades que desarrollan el proyecto y equipo técnico, con un peso de 0 a 30 puntos. Se evaluará cada uno de los siguientes apartados, valorándose según se indica para cada uno:
 - II.a) Perfil y currículum vitae de la dirección técnica del proyecto: de 0 a 10 puntos.

- II.b) Perfiles de los componentes del equipo de trabajo encargado de la realización de las actividades principales: de 0 a 10 puntos.
- II.c) Acreditación de la entidad solicitante y de aquellas que participan en el desarrollo del proyecto de contar con una red o estructura de apoyo profesional que ofrezca claridad en sus perfiles: de 0 a 10 puntos.
- III. Presupuesto del proyecto, con un peso de 0 a 5 puntos. Se evaluará cada uno de los siguientes apartados, valorándose según se indica para cada uno:
 - III.a) Suficiencia y capacidad de los recursos humanos y materiales previstos: de 0 a 2 puntos.
 - III.b) Temporalización y coherencia: de 0 a 2 puntos.
 - III.c) Claridad y proporcionalidad del presupuesto aportado: de 0 a 1 punto.
- d) Las solicitudes se atenderán conforme a la puntuación obtenida, ordenadas de mayor a menor hasta agotarse el crédito.
- e) Si la convocatoria prevé distinción entre acciones sectoriales e intersectoriales, la valoración también se hará de forma separada.

Base 16ª.– Propuesta de resolución y reformulación de solicitudes.

1. Una vez efectuada la evaluación, el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará las propuestas de resolución, debidamente motivadas.

De acuerdo con lo recogido en el artículo 25.2 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, en los expedientes para los que se proponga la concesión de la subvención deberá constar el informe del órgano instructor en el que se manifieste que de la información que obra en su poder se desprende que la entidad beneficiaria cumple todos los requisitos necesarios para acceder a dicha subvención.

2. En el caso en que la diferencia entre el importe de la subvención a conceder y el que figura en la solicitud presentada sea mayor de 3.000 euros, la propuesta de resolución tendrá carácter provisional y se instará a la entidad beneficiaria a reformular su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable.

En caso contrario, la entidad beneficiaria sólo quedará obligada a justificar el importe de la subvención que se conceda, en cualquiera de los conceptos de gastos recogidos en el proyecto.

El plazo para tal reformulación será de diez días hábiles.

La reformulación deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad que motivó su selección inicial y deberá ser nuevamente examinada por la Comisión de Valoración, tras lo cual el órgano instructor emitirá la propuesta de resolución con carácter definitivo.

3. Las propuestas de resolución definitivas se notificarán a las entidades solicitantes.

4. A las entidades que hayan sido propuestas como beneficiarias se les requerirá para que, en el plazo de diez días hábiles, comuniquen su aceptación o renuncia a la subvención propuesta y para que acrediten el cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en el caso de que el órgano instructor no haya sido facultado por tal entidad para obtener de forma directa la acreditación de tal cumplimiento.

5. Con la aceptación de la subvención, la entidad beneficiaria podrá solicitar un anticipo de un cincuenta por ciento del importe de la subvención concedida.

6. Transcurrido dicho plazo sin que se haya comunicado la aceptación expresa, se entenderá que la entidad solicitante renuncia a la solicitud.

7. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración mientras no se haya publicado la resolución de concesión.

Base 17ª.- Resolución.

1. La competencia para resolver las solicitudes presentadas corresponderá a la persona titular de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, sin perjuicio de las delegaciones o desconcentraciones que puedan efectuarse.

2. El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su publicación será de seis meses contados desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar solicitudes. Transcurrido este plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimada la solicitud en los términos previstos en las normas reguladoras del procedimiento administrativo común.

3. La resolución, además de contener los solicitantes a los que se concede la subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, incluirá una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma.

4. La resolución, además de expresar su sentido y su motivación, recogerá en caso de concesión, la posibilidad de obtener el anticipo y la autorización de subcontratar, conforme se haya solicitado en el expediente y será notificada individualmente a cada entidad solicitante.

5. La resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo ser impugnada mediante la interposición de recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, LPAC o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

6. Las concesiones serán publicadas en la BDNS.

7. Las causas de nulidad y de anulabilidad de la resolución de concesión se regirán por el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su normativa de desarrollo.

Base 18ª.– Renuncia y devolución voluntaria.

1. La renuncia voluntaria a la subvención concedida con posterioridad a la fecha de publicación de la resolución de concesión, conllevará la pérdida del derecho al cobro de la subvención y, en su caso, la devolución de las cantidades percibidas hasta ese momento, con la exigencia del correspondiente interés de demora, conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

En este caso, el importe en concepto de interés de demora se calculará desde el momento del pago del anticipo hasta la fecha en la que se acepte la renuncia por parte del órgano concedente.

2. En caso de devolución voluntaria del anticipo recibido, entendiendo por tal aquella que es realizada por el beneficiario sin el previo requerimiento del órgano concedente, el beneficiario deberá remitir de forma fehaciente justificante de transferencia bancaria a favor de la Junta de Castilla y León.

En este caso, el importe en concepto de interés de demora se calculará desde el momento del pago del anticipo hasta la fecha en la que se produzca la devolución efectiva por parte del beneficiario.

Base 19ª.– Modificación de las acciones subvencionadas.

1. Las acciones subvencionadas solo podrán modificarse por motivos técnicos o presupuestarios y deberán ir acompañadas de una memoria explicativa y de la documentación que se considere necesaria para acreditar la mejora en su gestión económica, la asignación más eficaz de recursos, un mayor control sobre el desarrollo del proyecto o cualquier otro motivo justificado, así como por fuerza mayor.

2. Las solicitudes de modificación de las acciones deberán presentarse ante el órgano concedente con al menos dos meses de antelación a la finalización del plazo de ejecución de la acción y en la misma forma que la establecida para la solicitud de la subvención.

3. En el plazo de dos meses desde la solicitud de modificación, el órgano concedente de la subvención, previo informe de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, resolverá su aceptación o denegación, notificándolo a la entidad beneficiaria. La falta de resolución expresa en el plazo señalado legitimará a la entidad para entenderla estimada por silencio administrativo.

No se aceptarán solicitudes de modificación que supongan alteración significativa de las condiciones por las que se concedió la subvención o impliquen incrementar el importe concedido.

4. Las modificaciones no podrán alterar o modificar los objetivos de la acción, sus destinatarios, o dañar derechos de terceros, de acuerdo con el artículo 64.1 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

5. Si la modificación aceptada supone una disminución del importe de la subvención concedida y se ha otorgado un anticipo, inmediatamente se recalculará este y se procederá a su ajuste, si aún no se ha librado o, de haberse librado a favor del beneficiario, se le requerirá para que reintegre el exceso de anticipo respecto del nuevo importe de la subvención, sin perjuicio de la exigencia de los intereses de demora sobre ese exceso de anticipo, desde el momento del pago del anticipo hasta la fecha en que se acuerde el reintegro.

Base 20ª.– Control y seguimiento.

1. La entidad beneficiaria estará sometida a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, directamente o a través del órgano de control y seguimiento; al control financiero del Consejo de Cuentas de Castilla y León; de la Intervención General de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de cualquier otro organismo al que correspondan estas funciones, de acuerdo con la normativa aplicable.

2. Con carácter general, la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales ejercerá el control y seguimiento y de las acciones subvencionadas, sin perjuicio de las actuaciones de los otros órganos de control, con los que colaborará.

El seguimiento se podrá llevar a cabo mediante reuniones y comunicaciones periódicas, petición y evaluación de informes y control de la documentación recibida, además de visitas in situ durante la ejecución. En relación con este último aspecto, la entidad beneficiaria comunicará las actividades de carácter público con antelación suficiente para facilitar estas actuaciones de comprobación.

3. El órgano concedente aplicará medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de intereses y la doble financiación.

Base 21ª.– Plazo y forma de justificación.

1. Tras la notificación de la concesión y una vez finalizado el proyecto, la entidad beneficiaria podrá presentar la justificación, siempre antes del 10 de noviembre del año de la convocatoria, incluido.

2. Si vencido el plazo de justificación la entidad beneficiaria no hubiese presentado los correspondientes documentos, se le requerirá para que los aporte en el plazo improrrogable de quince días, comunicándole que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.5 de la Ley 5/2008, de 25 septiembre, la falta de presentación de la justificación en este plazo dará lugar a la iniciación del procedimiento para determinar el incumplimiento y, en su caso, el reintegro.

3. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención se documentará en forma de cuenta justificativa del gasto realizado, formada por la siguiente documentación:

- a) La Memoria de actuación justificativa del proyecto.

b) La Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, de acuerdo con lo siguiente:

- Si la cuantía del proyecto supera los 90.000 euros, la memoria económica justificativa irá acompañada obligatoriamente de un informe de auditor de cuentas.
- En caso contrario, la memoria contendrá la documentación soporte justificativa.

4. El contenido de ambas memorias y del informe de auditor será definido en la convocatoria.

5. Dado que el pago de las retenciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas, así como de las cuotas a la Seguridad Social de la última mensualidad amparada por la subvención, se producen fuera del período de justificación previsto, el beneficiario quedará obligado a presentar una declaración responsable en la que se indique separadamente la procedencia y cuantía de la mismas, así como el compromiso de su pago de esos conceptos.

Una vez realizados estos pagos y en el plazo máximo de un mes, el beneficiario remitirá los justificantes al órgano instructor. De no ser así, incluso tras el correspondiente requerimiento del órgano instructor o de control, se considerará incumplida la obligación de justificación.

6. La presentación electrónica no exime a las entidades beneficiarias de conservar los originales de la documentación justificativa, por si les fueran requeridos posteriormente o en el momento de presentar la documentación justificativa.

7. La entidad deberá justificar todos los gastos del proyecto, salvo en caso de cofinanciación compatible, en que sólo se realizará respecto de las partidas financiadas por esta subvención. El importe de los gastos justificados que exceda el importe de la subvención concedida se entenderá por cuenta de la entidad beneficiaria.

Base 22ª.– Pago de la subvención.

Una vez presentada la justificación se realizará su comprobación y liquidación, deduciendo el anticipo. Previa fiscalización de esa liquidación, el pago se realizará mediante transferencia bancaria.

Base 23ª.– Incumplimientos y criterios de graduación.

1. En caso de incumplimiento de las condiciones establecidas, se realizará la minoración porcentual sobre la ayuda otorgada atendiendo a las circunstancias específicas de cada caso, de conformidad con los siguientes criterios:

a) Incumplimientos de carácter económico:

- 1º. Incluir gastos que no respondan a la actividad subvencionada, que no supongan un coste susceptible de subvención, que ya hubieran sido financiadas con otras subvenciones o que se hubieran justificado mediante documentos que no reflejaran la realidad de las operaciones (minoración aplicable: el importe de los gastos objeto de incumplimiento).

- 2º. Presentación de documentos contables no válidos en el tráfico jurídico mercantil (minoración aplicable: el importe de los gastos objeto de incumplimiento).
- 3º. Gastos cuyo pago no quede suficientemente justificado (minoración aplicable: el importe de los gastos objeto de incumplimiento).
- 4º. No efectuar los pagos relativos a la acción subvencionada dentro de los plazos establecidos (minoración aplicable: el importe de los gastos objeto de incumplimiento).

b) Incumplimientos de carácter técnico:

- 1º. Incumplimiento total o parcial de alguna de las actividades que fundamentaron la selección del proyecto (minoración aplicable: hasta el cien por cien de la subvención concedida).
- 2º. Falta de realización de alguno de los productos del proyecto o cuya calidad no sea ajustada a los indicadores previstos en convocatoria (minoración aplicable: hasta el cien por cien del importe presupuestado para el producto).
- 3º. No presentar, o enviar fuera de plazo y forma, la documentación técnica suficiente para la justificación de la subvención (minoración aplicable: hasta el cien por cien de la subvención concedida).

c) Incumplimientos en el ámbito de la publicidad:

- 1º. Incumplimiento de las obligaciones establecidas en la base 4ª, así como de las especificaciones que sobre publicidad se reflejen en la convocatoria (minoración aplicable: hasta un treinta por ciento del coste justificado para el producto final).
- 2º. Ausencia de los logotipos previstos en las presentes bases y en las respectivas convocatorias en cualquier lugar donde se realice la publicidad del proyecto (minoración aplicable: hasta un treinta por ciento del coste justificado para el producto final).
- 3º. Inclusión de logotipos o mención, en cualquier documento, de entidades no colaboradoras en el proyecto (minoración aplicable: hasta el veinte por ciento del coste justificado para el producto final).
- 4º. Colocación de los logotipos del órgano concedente, en un lugar no preferente o igual que otros logotipos (minoración aplicable: hasta un quince por ciento del coste justificado para el producto final).
- 5º. No respetar la imagen corporativa del órgano concedente en lo relativo al diseño, formato, dimensiones y calidades facilitadas por la misma (minoración aplicable: hasta un diez por ciento del coste justificado para el producto final).
- 6º. Consideración incorrecta como organizadores, patrocinadores o colaboradores a entidades que cobran por sus servicios en el proyecto (minoración aplicable: diez por ciento del coste justificado para el producto final).

d) Incumplimientos relativos a la autorización:

- 1º. Modificación en la autoría de una obra en reedición o redifusión, cuyos derechos de explotación correspondan a la FEPRL u órgano equivalente de las comunidades autónomas, sin autorización de estos (minoración aplicable: no financiación del importe presupuestado al producto).
- 2º. No contar con la pertinente autorización de reedición o redifusión por parte de la FEPRL para productos cuyos derechos de explotación corresponden a la misma (minoración aplicable: no financiación del importe presupuestado al producto).
- 3º. Falta o modificación de alguna de las cualidades que fundamentan la elección del proyecto sin previa autorización del órgano concedente (minoración aplicable: hasta un diez por ciento de la subvención concedida).
- 4º. No cumplir con la obligación de la comunicación previa al órgano concedente de las jornadas y eventos conforme a lo previsto en las convocatorias de desarrollo (minoración aplicable: no financiación del veinticinco por ciento del coste justificado para el producto final).
- 5º. El incumplimiento de la normativa legal vigente sobre el depósito legal de las publicaciones (minoración aplicable: no financiación del importe presupuestado al producto, hasta un límite del veinticinco por ciento de la subvención concedida).

2. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3.n) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando proceda la graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo del otorgamiento de la subvención se efectuará de conformidad con los siguientes criterios:

- a) Obtención de la subvención falseando datos o las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas condiciones que lo hubieran impedido. Porcentaje que se reintegra: cien por cien de la cantidad percibida.
- b) Falsear la documentación aportada como justificante de la subvención. Porcentaje que se reintegra: cien por cien de la cantidad percibida.
- c) Incumplimiento total de los fines, objetivos y finalidades para los que se concedió la ayuda. Se considerará incumplimiento total el equivalente a un porcentaje inferior al 50 por ciento de realización del presupuesto financiable. Porcentaje que se reintegra: cien por cien de la cantidad percibida.
- d) Incumplimiento parcial de los fines, objetivos y finalidades para los que se concedió la ayuda. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la ayuda, se considerará como incumplimiento parcial de los fines, objetivos y finalidades para los que fue concedida la ayuda. A tales efectos, el cumplimiento aproximado de modo significativo se considerará siempre que el total de cumplimiento sea el equivalente a un 50 por ciento o superior del presupuesto financiable. Porcentaje que se reintegra: porcentaje correspondiente a la actuación no efectuada o no justificada, previa valoración y motivación de la justificación presentada por la entidad beneficiaria.

- e) Incumplimiento de la obligación de justificación en el plazo fijado y tras el correspondiente requerimiento por parte del órgano de control. Porcentaje que se reintegra: cien por cien de la cantidad percibida.
- f) Justificación insuficiente en los términos establecidos en el artículo 30 de la 38/2003, de 17 de noviembre. Porcentaje que se reintegra: porcentaje correspondiente a la actuación no justificada, previa valoración y motivación de la justificación presentada por la entidad beneficiaria.
- g) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas, relativas a las obligaciones del beneficiario, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades objeto de la ayuda, o la concurrencia de subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. Porcentaje que se reintegra: cien por cien de la cantidad percibida.
- h) Incumplimiento por los beneficiarios de los compromisos por aquellos asumidos con motivo de la concesión de la ayuda, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto, adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la ayuda o por cualquier otro motivo distinto de los anteriores. Porcentaje que se reintegra: cien por cien de la cantidad percibida cuando el incumplimiento supere el cincuenta por ciento de la cantidad percibida o, en caso contrario, un porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento, previa valoración y motivación, en ambos casos, de la justificación presentada por la entidad beneficiaria.
- i) No estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias, con la Seguridad Social o de reintegro de subvenciones en los términos del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, durante toda la relación subvencional. Porcentaje que se reintegra: cien por cien de la cantidad percibida.

3. Los criterios anteriores resultarán de aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y, dentro de los límites previstos en estas bases, deberán responder al principio de proporcionalidad, sin perjuicio de lo previsto en la base 18ª.

La aplicación de los criterios anteriores no podrá tener como consecuencia el establecimiento de un doble reintegro en base a idéntico incumplimiento.

En ningún caso se podrá establecer un porcentaje de reintegro por la justificación de un gasto menor a la cuantía de la subvención concedida, cuando se hayan cumplido plenamente los objetivos de esta, sin perjuicio de la pérdida de derecho al cobro correspondiente.

4. La procedencia del reintegro de las cantidades percibidas indebidamente llevará aparejada la exigencia del correspondiente interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o del ingreso por parte del beneficiario en caso de devolución voluntaria.

Base 24ª.– Procedimiento de reintegro.

1. Se iniciará el procedimiento de reintegro de la subvención cuando se aprecie alguna de las circunstancias contempladas en los artículos 19, 36 o 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativos a la incompatibilidad para la percepción de otras subvenciones o el exceso de financiación, invalidez de la resolución de concesión u otras causas, incluidos los incumplimientos previstos en estas bases reguladoras.

2. El inicio se producirá mediante acuerdo del órgano competente, a propuesta del órgano dedicado al seguimiento y control.

3. Dicho acuerdo recogerá la causa u obligaciones incumplidas y del importe de la subvención afectada y será notificado a la entidad beneficiaria, la cual podrá presentar las alegaciones y la documentación que estime pertinentes en un plazo de quince días hábiles.

4. El órgano competente para la resolución del procedimiento de reintegro dictará resolución al efecto, la cual será notificada a la entidad beneficiaria en un plazo máximo de doce meses desde la fecha del acuerdo de inicio, indicando la persona obligada al reintegro, las obligaciones incumplidas, la causa y el importe a reintegrar junto a los intereses de demora.

5. El interés de demora será el interés legal del dinero incrementado este en un veinticinco por ciento, salvo que las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado establezcan otro diferente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o del ingreso por parte del beneficiario en caso de devolución voluntaria.

6. De conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, adscritos a la finalidad de prevención de riesgos laborales.

Base 25ª.– Responsabilidad y régimen sancionador.

Las entidades y personas beneficiarias de estas subvenciones quedarán sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que, sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones, establecen el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Título V de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León. Asimismo, quedarán sometidos a lo dispuesto en el capítulo III del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en el Título IV de la Ley 39/2015, LPAC.

Base 26ª.– Protección de datos de carácter personal.

Todos los datos que sean facilitados a la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, estarán amparados por las garantías que establece la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.